

Aanvullende Productvoorwaarden Energiehandel

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer de Propositie Energiehandel onderdeel uitmaakt van je overeenkomsten met NextEnergy.

1 Toepasselijkheid

- 1.1 Deze Aanvullende Productvoorwaarden Energiehandel (de "Productvoorwaarden") zijn van toepassing wanneer de Propositie Energiehandel onderdeel uitmaakt van je overeenkomst(en) met NextEnergy.
- 1.2 Deze Productvoorwaarden gelden uitsluitend en zolang:
 - a. je op het betreffende leveringsadres een actieve leverings- en terugleveringsovereenkomst voor stroom met NextEnergy hebt, waarbij de Algemene Voorwaarden Energie Nederland en de Aanvullende Voorwaarden per Energieproduct van toepassing zijn;
 - b. je toestemming hebt gegeven voor het uitlezen en aansturen van je Thuisbatterij, waarbij de Aanvullende Voorwaarden Slimme Uitlees- en Aansturingsdiensten van toepassing zijn; en
 - c. je voldoet aan de deelnamevoorwaarden die in de App, Bevestigingsbrief of productbevestiging zijn genoemd.
- 1.3 De Propositie vormt een aanvullende contractlijn. Zij laat de levering en teruglevering van stroom onder je energiecontract onverlet en voegt uitsluitend een aanvullende vergoedingsregeling voor batterijflexibiliteit toe.
- 1.4 De voorwaarden zijn van toepassing per de startdatum van de Propositie, welke wordt bevestigd in de Bevestigingsbrief. Normaal gesproken is dit de dag na activatie, tenzij NextEnergy uitdrukkelijk een andere startdatum bevestigt.
- 1.5 Bij tegenstrijdigheid tussen deze Productvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden Slimme Uitlees- en Aansturingsdiensten gelden deze Productvoorwaarden uitsluitend voor zover zij uitdrukkelijk afwijken of aanvullend

regelen hoe de vergoeding wordt vastgesteld, gecorrigeerd, verrekend of beëindigd.

- 1.6 Voor zover je thuisbatterij door of via NextEnergy is geleverd, blijven aparte verkoop-, installatie-, garantie- en servicevoorwaarden onverminderd van toepassing. Deze Productvoorwaarden zien uitsluitend op de handels- en flexibiliteitsdienst.

2 Aard van de regeling

- 2.1 Met de Propositie stel je de flexibiliteit van je thuisbatterij beschikbaar aan NextEnergy voor geaggregeerde markt- en systeemoptimalisatie.
- 2.2 De Propositie is een inspanningsverbintenis. NextEnergy spant zich in om de flexibiliteit van je thuisbatterij professioneel en zorgvuldig in te zetten, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid, foutloze werking, specifieke marktinzet of specifieke financiële uitkomst.
- 2.3 De Propositie geeft geen recht op:
- a. een minimale opbrengst, besparing of vergoeding;
 - b. een positief handelsresultaat in iedere periode;
 - c. deelname aan een specifieke markt of een specifiek type marktactie;
 - d. een minimale inzetduur, minimum aantal cycli of minimum aantal handelsacties;
of
 - e. een vergoeding anders dan het Uitkeerbaar handelsresultaat dat volgens artikel 5 wordt vastgesteld.

3 Toestemming, marktinzet en portfolio

- 3.1 Door activatie van de Propositie geef je NextEnergy toestemming om je thuisbatterij op afstand aan te sturen en in te zetten voor energiemarktactiviteiten, waaronder day-ahead- en intradayhandel, onbalans- en balanceringsinzet, congestie- of systeemdiensten, voor zover dit wettelijk en technisch is toegestaan.

- 3.2 NextEnergy zet je thuisbatterij in als onderdeel van een portfolio. NextEnergy bepaalt de inzetstrategie, marktkeuze, timing, allocatie en optimalisatie binnen de toepasselijke wet- en regelgeving en binnen de technische grenzen van je installatie.
- 3.3 Je hebt geen recht op een specifieke dispatch, allocatie, opbrengsttoerekening of rangorde binnen het portfolio. Alleen de vergoeding volgens artikel 5 is van toepassing.
- 3.4 De aansturing kan afwijken van gebruik voor alleen eigen consumptie en kan invloed hebben op het laadniveau, het ontladmoment en de tijdelijke beschikbaarheid van je thuisbatterij voor eigen gebruik.

4 Voorwaarden voor deelname

- 4.1 Deelname vereist dat op het betreffende adres een compatibel thuisbatterijsysteem inclusief omvormer actief is en dat de daarvoor benodigde meetdata en sturings- en uitleesverbindingen beschikbaar zijn.
- 4.2 NextEnergy kan in de App, Bevestigingsbrief of productinformatie aanvullende deelnamevoorwaarden opnemen, zoals ondersteunde modellen, vereiste hardware of een minimale operationele beschikbaarheid.
- 4.3 De thuisbatterij is in de App of via een door NextEnergy geaccepteerd proces geactiveerd of gekoppeld.
- 4.4 De aansluiting voor stroom is voorzien van een werkende op afstand uitleesbare slimme meter.

5 Vergoeding en verrekening

- 5.1 Je kunt uitsluitend aanspraak maken op een vergoeding indien en voor zover NextEnergy op basis van voldoende betrouwbare meetdata, batterijdata en/of andere voor de Propositie benodigde gegevens kan vaststellen dat in een afrekenperiode een Uitkeerbaar handelsresultaat is ontstaan. Het enkele beschikbaar stellen van je thuisbatterij, het geven van toestemming voor uitlezen of aansturen, of het plaatsvinden van laad- of ontladacties geeft geen zelfstandig recht op een vergoeding.

- 5.2 Het Uitkeerbaar handelsresultaat is het positieve bedrag dat NextEnergy voor jouw deelname aan de Propositie vaststelt uit de marktinzet van de flexibiliteit van je thuisbatterij. NextEnergy stelt dit bedrag vast op basis van de beschikbare en voldoende betrouwbare meetdata, batterijdata, verwerkte energievolumes en de inzet van je thuisbatterij binnen het portfolio van NextEnergy. Daarbij houdt NextEnergy rekening met de gerealiseerde handelsresultaten, redelijke kosten, correcties, verrekeningen en tariefcomponenten.
- 5.3 Het bedrag dat aan jou wordt uitgekeerd hoeft niet gelijk te zijn aan het totale handelsresultaat dat met de flexibiliteit van je thuisbatterij wordt gerealiseerd. NextEnergy kan een deel van dat handelsresultaat behouden voor onder meer de uitvoering van de Propositie, operationele kosten, risico's die samenhangen met de uitvoering en marktinzet, doorontwikkeling en marge.
- 5.4 NextEnergy bepaalt het Uitkeerbaar handelsresultaat volgens de door NextEnergy gehanteerde berekeningsmethodiek voor de Propositie. Deze methodiek kan per productvariant, klantgroep, type batterij, marktinzet of afrekenperiode verschillen, mits dit redelijk is en past binnen de aard van de Propositie.
- 5.5 Indien het Uitkeerbaar handelsresultaat over een afrekenperiode positief is, wordt dit bedrag aan je uitgekeerd of verrekend. Indien het resultaat nihil of negatief is, ontstaat over die afrekenperiode geen vergoeding. Je hoeft onder deze Propositie nooit een bedrag aan NextEnergy te betalen.
- 5.6 NextEnergy mag commerciële uitgangspunten van de Propositie wijzigen, waaronder de wijze waarop het Uitkeerbaar handelsresultaat wordt vastgesteld en de wijze waarop volumes, meetdata, batterijprestaties, handelsresultaten, kosten, correcties of tariefcomponenten worden meegenomen. Wijzigingen gelden voor toekomstige afrekenperioden, tenzij sprake is van een correctie of herberekening op grond van artikel 6. NextEnergy informeert je hierover via de App, Bevestigingsbrief of een andere duurzame gegevensdrager.
- 5.7 Vergoeding of verrekening vindt plaats via de reguliere afrekenmethodiek van NextEnergy, bijvoorbeeld via een energienota, jaarlijkse nota, credit of andere

gebruikelijke afrekenvorm. Informatie in de App of klantcommunicatie over opgebouwde, verwachte of gerealiseerde vergoedingen is informatief van aard; artikel 9 is daarop van toepassing.

6 Correcties en herberekening

- 6.1 NextEnergy mag het Uitkeerbaar handelsresultaat en/of vergoedingen herberekenen, corrigeren, verrekenen of laten vervallen indien dat redelijkerwijs nodig is door onder meer meetfouten, ontbrekende data, technische storingen, onjuiste brongegevens, afwijkende batterijprestaties, foutieve koppelingen, berekeningsfouten of het voorkomen van dubbele vergoeding.
- 6.2 NextEnergy licht materiële correcties op hoofdlijnen toe. Correcties kunnen prospectief worden toegepast en, voor zover redelijk, ook met terugwerkende kracht worden verwerkt.
- 6.3 Indien onvoldoende betrouwbare data beschikbaar is om het Uitkeerbaar handelsresultaat vast te stellen, is NextEnergy gerechtigd om over de betreffende periode geen vergoeding uit te keren.
- 6.4 NextEnergy kan reeds uitgekeerde bedragen, voor zover redelijk en transparant, verrekenen met latere vergoedingen of, indien verrekening redelijkerwijs niet mogelijk is, corrigeren via een energienota of andere redelijke afwikkelmethode.

7 Exclusiviteit en conflicterende aansturing

- 7.1 Deelname aan deze Propositie is niet toegestaan indien je gelijktijdig deelneemt aan een andere regeling van NextEnergy of een regeling van een derde waarbij dezelfde thuisbatterij exclusief of conflicterend wordt aangestuurd of waarbij een andere vergoeding of garantie wordt berekend over dezelfde batterijflexibiliteit, tenzij NextEnergy schriftelijk anders bevestigt.
- 7.2 Gedurende deelname mag je geen handelingen verrichten of instellingen activeren die de werking van de Propositie wezenlijk verstoren. Daaronder valt ook gelijktijdige of conflicterende aansturing door derden of door andere diensten.

- 7.3 Bij overtreding van dit artikel mag NextEnergy de Propositie opschorten, de vergoeding over de betreffende periode laten vervallen of de Propositie beëindigen. NextEnergy biedt waar redelijk mogelijk eerst een herstelmogelijkheid.

8 Technische beperkingen en risico's

- 8.1 NextEnergy is voor de uitvoering van de Propositie mede afhankelijk van de beschikbaarheid en correcte werking van onder meer de thuisbatterij, de omvormer, de fabrikant, API-koppelingen, cloudplatformen, internetverbindingen, lokale netwerken, meetdata en externe dataleveringen.
- 8.2 Indien deze systemen of verbindingen ontbreken, onjuist functioneren of verstoord zijn, kan NextEnergy de Propositie geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren en ontstaat over de betreffende periode mogelijk geen aanspraak op vergoeding.
- 8.3 Door deelname aan de Propositie kan je thuisbatterij op andere momenten laden of ontladen dan wanneer je haar alleen voor eigen verbruik zou gebruiken. Daardoor kan de batterij tijdelijk minder beschikbaar zijn voor eigen gebruik.
- 8.4 NextEnergy is niet aansprakelijk voor normale slijtage, gebruik, cycli, degradatie of capaciteitsverlies van je thuisbatterij, voor zover dit het normale gevolg is van gebruik of aansturing binnen de technische en veiligheidsgrenzen van de installatie, de toepasselijke aansturingsinstellingen en, voor zover redelijkerwijs kenbaar en toepasselijk, de voorschriften van de fabrikant. Dit laat aansprakelijkheid voor schade als gevolg van aantoonbaar onjuiste aansturingssoftware van NextEnergy onverlet.
- 8.5 Voor overige aansprakelijkheid in verband met het uitlezen, aansturen en inzetten van je thuisbatterij geldt het aansprakelijkheidsregime uit de Aanvullende Voorwaarden Slimme Uitlees- en Aansturingsdiensten. Voor zover van toepassing blijven daarnaast de Algemene Voorwaarden Energie Nederland 2026 gelden.

9 Inzicht in App en klantcommunicatie

- 9.1 NextEnergy kan in de App of via andere klantcommunicatie informatie tonen over de Propositie, waaronder de inzet van je thuisbatterij, verwerkte energievolumes,

handelsresultaten, tariefcompensaties, verwachte voordelen, opgebouwde of gerealiseerde vergoedingen en andere vergelijkbare inzichten.

- 9.2 De informatie als bedoeld in artikel 9.1 is bedoeld om inzicht te geven in de werking van de Propositie en is informatief van aard, tenzij NextEnergy uitdrukkelijk vermeldt dat bepaalde informatie onderdeel uitmaakt van de formele berekening of afrekening. Aan tussentijdse standen, prognoses, visualisaties, voorbeeldberekeningen, schattingen, benchmarks, vergelijkingen, notificaties of screenshots kun je geen zelfstandig recht ontlenen op een vergoeding, besparing, minimumresultaat, handelsresultaat of tariefcompensatie.
- 9.3 Indien informatie in de App of klantcommunicatie afwijkt van de formele berekening, afrekening, correctie of verrekening volgens artikel 5 en 6, dan is die formele berekening, afrekening, correctie of verrekening leidend.
- 9.4 NextEnergy spant zich in om informatie in de App en klantcommunicatie actueel en begrijpelijk weer te geven, maar kan niet garanderen dat deze informatie op ieder moment volledig, foutloos of realtime is. Informatie kan vertraagd, voorlopig, afgerond, geschat of later gecorrigeerd zijn.

10 Looptijd, opschorting en beëindiging

- 10.1 De Propositie geldt voor onbepaalde tijd.
- 10.2 Je kunt de Propositie op ieder moment beëindigen via de App of via een andere door NextEnergy aangewezen eenvoudige manier. Beëindiging gaat in per de dag nadat NextEnergy de beëindiging heeft verwerkt, tenzij NextEnergy uitdrukkelijk een andere einddatum bevestigt.
- 10.3 De Propositie eindigt automatisch indien:
 - a. je contract voor levering en teruglevering van stroom voor het betreffende leveringsadres eindigt;
 - b. je toestemming voor uitlezen en aansturen van je thuisbatterij intrekt;
 - c. je niet langer aan de deelnamevoorwaarden voldoet; of
 - d. de technische compatibiliteit of vereiste koppeling structureel vervalst.

- 10.4 NextEnergy mag de Propositie opschorten, wijzigen of beëindigen indien dit redelijkerwijs nodig is wegens wijzigingen in wet- of regelgeving, marktregels, marktstructuur, veiligheid, instructies van net- of systeembeheerders, technische ontwikkelingen, fraude, misbruik of ongeoorloofd gebruik. NextEnergy informeert je hierover vooraf, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is of onmiddellijke actie nodig is.
- 10.5 Na beëindiging volgt een laatste afrekening of verrekening via de reguliere cyclus of een andere redelijke afwikkelmethode. Eventuele correcties kunnen na beëindiging nog worden verwerkt voor zover dat redelijk en transparant is.